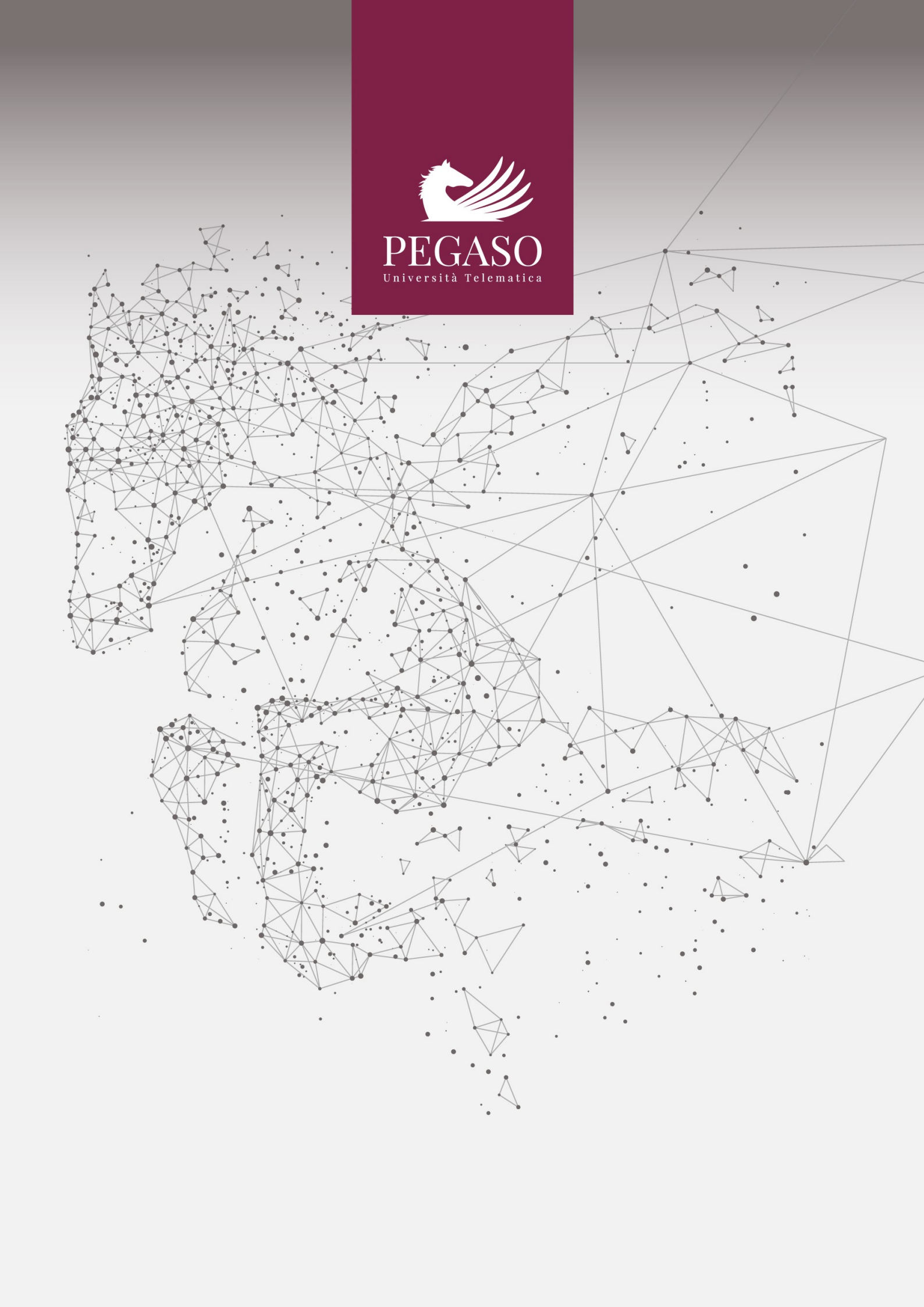

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA NASCITA DELLA RISERVATEZZA 3
2. NUOVE TECNOLOGIE E TUTELA DEI DATI PERSONALI 6
3. EVOLUZIONE NORMATIVA 8
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La nascita della riservatezza

Il diritto alla riservatezza nasce negli Stati Uniti nel 1890 come "diritto ad essere lasciato in pace"; in particolare, il 15 dicembre 1890 i giuristi Samuel Warren e Louis Brandeis pubblicano sulla rivista Harvard Law Review un articolo denominato "*The right to privacy*"[1], considerato uno dei saggi più influenti nella storia della legge americana, dove è evocato per la prima volta il concetto di diritto alla *privacy*.

Il documento, ispirato alle teorie filosofiche di Ralph Waldo Emerson sulla solitudine come criterio e fonte di libertà, conteneva una definizione del diritto alla riservatezza come "*the right to be let alone*" ovvero "diritto di essere lasciato da solo". I due autori difendono l'idea che la propria casa è il proprio castello ("my home my castle") e che ognuno è libero, all'interno delle mura domestiche, o nel proprio giardino, di fare ciò che vuole, protetto agli occhi del pubblico.

In Europa le prime manifestazione di quello che poi sarà il diritto alla riservatezza assumono ruoli diversi, confondendosi con gli altri diritti della personalità, quali il diritto al nome, all'immagine, al ritratto, alla segretezza della corrispondenza, all'inviolabilità del domicilio, all'identità personale.

Quanto all'Italia, nel nostro ordinamento il dibattito sul diritto alla *privacy* si è sviluppato decisamente in ritardo rispetto alle esperienze statunitensi anche a causa dell'assenza di una norma di diritto positivo che lo definisse. Le prime elaborazione si rinvengono a livello giurisprudenziale: in particolare, la prima affermazione del diritto alla *privacy* si registra con la sentenza della Corte di Cassazione n. 4487 del 1956 a seguito del ricorso da parte dei figli e dei nipoti del grande tenore napoletano Enrico Caruso, contro una casa produttrice di un film che narrava, in forma romanzata, episodi ed avvenimenti relativi all'infanzia, alla giovinezza ed ai primi passi, alquanto impacciati, della brillante carriera di Enrico Caruso.

[1] S. WARREN e L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in "Harvard Law Review", 5, 1890.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I parenti rivendicavano la tutela di situazioni e vicende strettamente personali e familiari anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico perché non avevano per i terzi un interesse socialmente apprezzabile.

Per la prima volta, quindi, si pone il tema della tutela della riservatezza e soprattutto si impone un bilanciamento tra la stessa ed il contrapposto diritto di cronaca.

Una evoluzione del concetto di *privacy*, inteso come rispetto della vita privata e familiare, si deve ad un'altra sentenza della Cassazione, la n. 990 del 1963, che condannò il settimanale "Tempo" (all'epoca uno dei più diffusi in Italia) a risarcire gli eredi di Claretta Petacci, amante di Benito Mussolini, per aver raccontato, in un articolo ed in modo offensivo, vicende private in assenza di interesse pubblico.

Nell'introduzione della sentenza si legge: "Sebbene non sia ammissibile il diritto tipico alla riservatezza, viola il diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto *erga omnes* alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo, la divulgazione di notizie relative alla vita privata, in assenza di un consenso almeno implicito, ed ove non sussista, per la natura dell'attività svolta dalla persona e del fatto divulgato, un preminente interesse pubblico di conoscenza".

È, pertanto, evidente come nelle sentenze citate pur non riconoscendosi ancora formalmente il diritto alla *privacy*, intesa come principio di riservatezza, si iniziava ad avvertire la necessità di una tutela in tale ambito.

Solo nel 1975 il diritto alla *privacy* viene espressamente riconosciuto nella sentenza n. 2129 del 27 maggio: nell'occasione i giudici affermarono l'esigenza di tutelare il diritto alla riservatezza della moglie dello Scià di Persia che era stata ripresa in atteggiamenti molto intimi con un uomo tra le mura della sua abitazione.

La sentenza, in particolare, affermava che costituisce lesione della *privacy* la divulgazione di immagini o avvenimenti non direttamente rilevanti per l'opinione pubblica, anche quando tale divulgazione venga effettuata con mezzi leciti e per fini non esclusivamente speculativi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dunque, il concetto di *privacy* nasce, anche in Italia, nei tribunali come reazione all'altrui ingerenza nella sfera privata e nelle mura domestiche; ma bisogna attendere la fine degli anni '90 per avere una legge che garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, nonché l'istituzione di un'Autorità amministrativa indipendente.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Nuove tecnologie e tutela dei dati personali

Proprio mentre si faceva strada il diritto alla riservatezza, nasceva e si diffondeva l'uso del suo principale nemico: il *computer*.

La esigenza di tutelare la riservatezza e l'identità personale si è resa quanto mai necessaria con l'avvento delle nuove tecnologie, con l'uso sempre più massiccio dei *computer* e dei sistemi di raccolta e conservazione (cd. banche dati): strumenti entrati nell'uso comune, e diventati una sorte di archivio di tutti i dati e le informazioni, anche quelle più personali, attinenti ad un soggetto. Cambia profondamente il rapporto tra l'uomo e la tecnica, la vita e la rete. La rivoluzione tecnologica rovescia il vecchio interrogativo su cosa l'uomo possa fare della tecnologia: la domanda, oggi, è cosa la tecnologia possa fare dell'uomo.

E sono proprio le infine potenzialità delle nuove tecnologie ad esigere uno statuto di regole capace di garantire realmente i singoli dal rischio della raccolta e dall'utilizzo abusivo dei dati personali e, più in generale, capace di restituire centralità alla persona, nella consapevolezza che la tecnica (così come anche l'economia) deve essere "al servizio dell'uomo", e non viceversa.

Del resto la previsione di regole precise ed efficaci è funzionale allo stesso sviluppo della economia digitale, legato inevitabilmente al grado di fiducia riposta dai cittadini nelle sue dinamiche e quindi, in primo luogo, nel modo in cui i dati di ciascuno siano gestiti.

Per questo motivo e anche a fronte della crescente domanda di cittadini sempre più consapevoli del valore dei propri dati, in tempi più recenti, è stato riconosciuto quale diritto separato e distinto rispetto a quello della *privacy*, il cd. diritto alla "protezione dei dati personali"[2] il

[2] Il termine "protezione dei dati" (in tedesco: *Datenschutz*) deriva dal titolo della primissima legge in materia, risalente al 1970: si tratta della Legge sulla protezione dei dati (*Datenschutzgesetz*) del Land tedesco dell'Assia, redatta dal "padre della protezione dei dati", il Professore Spiros Simitis. Invero il titolo utilizzava un termine improprio dal momento che la Legge non proteggeva i dati, ma il diritto degli individui i cui dati venivano trattati. Ma il termine è rimasto tale ed è stato utilizzato in tutto il mondo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quale mira a garantire la piena ed efficace applicazione dei diritti tradizionali nel diverso contesto digitale.

La protezione dei dati personali rappresenta, quindi, una evoluzione della *privacy*, intesa come diritto alla riservatezza. Quest'ultima, infatti, ha un'accezione prevalentemente negativa (*ius excludendi alios* dalla propria vita privata), essendo volta a non far rilevare informazioni sul proprio conto: non è quindi pensata come un diritto a sé, ma nasce quale limite alla libertà di espressione e al diritto all'informazione, traducendosi nel divieto di diffusione di informazioni personali, a mezzo stampa o tramite i media, senza che la persona interessata abbia dato il suo consenso, a meno che la notizia ad essa riferita sia di pubblico interesse.

In definitiva, la *privacy* in senso stretto rappresenta un diritto individuale che tutela il singolo nella sua solitudine (diritto al rispetto della propria sfera personale); viceversa, il diritto alla protezione dei dati personali estende la tutela dell'individuo oltre la sfera della vita privata e in particolare nelle relazioni sociali, così garantendo l'autodeterminazione decisionale e soprattutto il controllo sulla circolazione dei propri dati (espandendosi nel diritto alla protezione dell'identità personale). Si tratta, quindi, di garantire la libertà personale come diritto fondamentale, non solo come libertà fisica, ma anche contro ogni controllo illegittimo e ogni ingerenza altrui.

Nella economia e nella società digitale è dunque centrale la protezione dei dati che, emancipata dalla tradizionale prospettiva del *right to be alone*, si configura quale diritto alla libera costruzione della propria personalità e individualità in ogni ambito della vita di relazione, senza subire forme di "discriminazione o stigmatizzazione sociale", come afferma la Corte di Strasburgo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Evoluzione normativa

È noto che i *computer* sono stati creati per scopi militari durante la Seconda Guerra mondiale; le prime versioni venivano in particolare utilizzate per decrittare i messaggi in codice dei nemici o per il calcolo delle traiettorie dei missili.

Finita la guerra le grandi macchine incominciarono a diffondersi presso enti governativi, grandi banche, grandi enti e riuscivano ad elaborare in poche ore dati la cui raccolta avrebbe chiesto mesi. In particolare, intorno agli anni'60 i computer hanno cominciato ad essere usati a fini gestionali, sia nel settore pubblico che in quello privato, ad esempio per il pagamento dei salari e dei fornitori, per la tenuta dei registri dei pazienti negli ospedali, per i censimenti pubblici e le statistiche, gli schedari di polizia e così via. In quegli anni, però, erano ancora pochi, costosi e soprattutto non dialogavano tra loro.

Solo verso la fine degli anni '70 i computer iniziano a connettersi consentendo, a poco a poco, di raccogliere dati, elaborarli e soprattutto condividerli.

La progressiva diffusione degli strumenti informatici ha alimentato un forte dibattito dapprima solo tra gli esperti, preoccupati dei rischi di abuso, uso improprio o sicurezza dei dati trattati in modo automatizzato, e successivamente anche tra l'opinione pubblica. La principale preoccupazione era legata non soltanto al rischio di violazione della *privacy*, reso possibile dall'utilizzo delle nuove tecnologie, ma anche alle conseguenze dell'uso di dati erronei e alla possibile creazione di poteri autoritari frutto della centralizzazione della raccolta dei dati per scopi diversi e/o dall'utilizzo di identificativi unici per l'interconnessione dei file.

In Europa questo ha portato le diverse corti costituzionali e gli altri supremi organi giurisdizionali ad avanzare richieste di una "protezione dei dati" specifica e fondata su norme di diritto positivo, anche mediante l'adozione di strumenti internazionali.

Nel 1981 gli Stati negoziano la Convenzione di Strasburgo con lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, nei confronti dell'elaborazione automatizzata dei dati di carattere personale che la riguardano.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'approccio dei singoli Stati nazionali rispetto al tema della tutela dei dati personali è stato differente; ad esempio, non tutti hanno inserito tale principio nelle rispettive Carte costituzionali. Tuttavia, di là dalle specificità delle singole leggi nazionali, si può individuare un comune intento che ha animato i legislatori europei individuabile nella convinzione che la protezione dei dati è finalizzata alla salvaguardia di un equo e ragionevole equilibrio fra gli interessi dei singoli e quelli della comunità. La protezione dei dati presenta infatti sia aspetti attinenti alle libertà individuali che aspetti sociali. Per tale ragione la relativa disciplina deve tendere ad un bilanciamento tra contrapposti interessi in un'ottica generale di circolazione di dati. In tale prospettiva il diritto alla *privacy* transita da una precedente visione di diritto ad essere lasciati soli (*ius excludendi alios* dalla propria vita privata), ad una visione totalmente innovativa e dinamica, estendendo la tutela dell'individuo oltre la sfera della vita privata e garantendo l'autodeterminazione decisionale e il controllo sulla circolazione dei propri dati.

In base alla normativa che regolamenta tale diritto, ogni individuo può pretendere che i suoi dati personali siano raccolti e trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei principi previsti dalle leggi in materia, sia dell'Unione Europea che dei singoli Stati nazionali.

Tra le legislazioni maggiormente garantiste si segnala quella tedesca che contempla la protezione dei dati nell'art. 2(1) della Costituzione e riconosce la stretta connessione con il fondamentale diritto al rispetto della persona umana. Sulla base di tale riconoscimento la Corte Costituzionale, nella famosa sentenza *Censimento* del 1983, ha enunciato il diritto di cd. "autodeterminazione informativa" (*informationelle Selbstbestimmung*): in particolare, secondo i giudici, un ordinamento sociale e giuridico in cui il cittadino sia all'oscuro di chi abbia informazioni su di lui, cosa si sappia, quando le informazioni sono state registrate e in che situazione si siano verificati atti, gesti o eventi della sua vita, è incompatibile con il diritto di autodeterminazione informativa. Una persona che abbia il dubbio che un comportamento inusuale sia osservato e, per questo, sistematicamente registrato, utilizzato o reso noto, cercherà di non attirare l'attenzione su di se. Qualcuno che, ed esempio, ritenga che la sua partecipazione ad una riunione o ad un'assemblea pubblica venga registrata in maniera ufficiale, creando un pericolo per se,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

potrebbe decidere di non esercitare importanti diritti fondamentali ([come quelli garantiti agli] Articoli 8 e 9 della Costituzione). Questo non solo limiterebbe le possibilità di sviluppo personale del singolo, ma anche del bene comune, perché l'autodeterminazione è un requisito *sine qua* non per una società libera e democratica basata sulle capacità e la solidarietà dei cittadini.

Anche nell'ordinamento francese la protezione dei dati assume una rilevanza centrale. Ai sensi dell'art. 1 della legge del 1978 su *Informatica, file e libertà* "L'informatica deve essere al servizio di ogni cittadino. […] Non deve mettere in pericolo l'identità del singolo, i diritti umani, la vita privata, le libertà pubbliche o individuali".

La legge austriaca sulla protezione dei dati del 1978 all'Art. 1 dichiara che la protezione dei dati personali è un diritto protetto dalla Costituzione.

La protezione dei dati è espressamente prevista anche nelle Costituzioni di Spagna (Art. 18-4), Portogallo (Art. 35), Grecia (Art. 9A), Ungheria (Art. 59), Lituania (Art. 22), Slovenia (Art. 38), Slovacchia (Art. 19) e Paesi Bassi (Art. 10).

Di là da un espresso riconoscimento del rango costituzionale al diritto in esame, gli Stati europei hanno adottato una posizione per cui, allo scopo di garantirne la tutela, si devono rispettare i seguenti principi normativi:

- - la raccolta e il conseguente uso e diffusione dei dati personali devono essere regolamentati per legge (ad es., con norme giuridiche vincolanti, piuttosto che con codici volontari o linee guida non vincolanti);
- - tali leggi dovrebbero essere "*leggi omnibus*" applicabili, in principio, a tutti gli organismi pubblici e privati che si occupano del trattamento dei dati personali (con le eccezioni e le modifiche del caso, come previsto da norme specifiche e in caso di necessità);
- - la normativa in questione deve contenere determinate norme di diritto sostanziale e garantire ai soggetti cui si riferiscono i dati personali diritti individuali fondamentali; inoltre l'applicazione di tali leggi dovrebbe essere oggetto di controllo da parte di appositi organismi di vigilanza (generalmente denominati Autorità della protezione dei dati o Data Protection Authority -DPA).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tutti i suddetti principi mirano ad affrontare un problema intrinseco all'impiego della tecnologia: per sua stessa natura, il *computer* facilita molte e nuove utilizzazioni dei dati, anche di quelli personali, senza che a ciò si accompagni necessariamente l'attenzione ad aspetti di sicurezza o a possibili limitazioni dell'uso. Le discipline in materia, pertanto, intendono prevenire abusi nell'utilizzazione dei dati personali che risultano fin troppo facilitati dalle nuove tecnologie in assenza di controlli.

Se, da un lato, sono le stesse Istituzioni che incoraggiano verso la costituzione di un vero e proprio "Stato digitale", dall'altro, non manca chi segnala gli effetti negativi della digitalizzazione. L'ecosistema digitale investe la scuola (si pensi alle famiglie che iscrivono *online* i figli a scuola), la sanità, il fisco (che richiede la presentazione della dichiarazione dei redditi *online*), le banche (che incentivano i pagamenti online e forniscono servizi di gestione informatica dei propri conti correnti), le pensioni (l'INPS colloquia con un portale telematico con i pensionati), ecc. Si pensi, ancora, al sistema giustizia dove è in vigore il processo telematico e che vede il proliferare, anche in ambito europeo, di sistemi di ADR e ODR accessibili *online*.

È l'E-Governament, dove però è sempre più forte il rischio di creare nuovi emarginati, i cdd. "emarginati digitali".

Si pensi alla procedura per il "Reddito di cittadinanza", rispetto alla quale il Garante della *privacy* ha rilevato numerose criticità: i consumi effettuati con la card elettronica sulla quale viene caricato il sussidio sono controllabili. Secondo il Garante "le legittime esigenze di verifica di eventuali abusi e comportamenti fraudolenti si traducono in una sorveglianza su larga scala, continua e capillare sugli utilizzatori della carta, determinando così un'intrusione sproporzionata e ingiustificata su ogni aspetto della vita privata degli interessati. Dati. Dati. Dati che restano inesorabilmente nella rete. Dati che confluiscono – paradossalmente col nostro consenso, esplicito o implicito che sia – nei Big Data. La riservatezza è un mito. La *privacy* è morta"[3].

[3] V. FRANCESCHELLI, *Premessa*, in E. TOSI (a cura di), Privacy *digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice* Privacy, Milano, 2019, spec. p. XLVII.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È evidente come diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali si siano intrecciati nell'arco del tempo. La Direttiva CE n. 46 del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si occupava di *privacy*; il reg. UE 2916/679[4] di Big data.

La dottrina individua tre stagioni che scandiscono la nascita e l'evolversi dei diritti in esame. Nella prima stagione il diritto alla riservatezza nasce e si configura come diritto della personalità.

Nella seconda stagione il diritto alla riservatezza confligge con la rivoluzione digitale.

Infine nella terza stagione, travolta la riservatezza dalla piattaforma digitale ove tutto traspare e nulla può essere celato, il diritto cerca di porre un limite alla raccolta indiscriminata di dati personali, al loro sfruttamento e alla loro commercializzazione[5].

L'incessante progresso dei servizi *online*, l'aumento vertiginoso della condivisione e della raccolta dei dati ha infatti aumentato il rischio di invasione del sistema informatico telematico nell'esistenza umana e di controllo sociale sugli individui. Tutto ciò ha finito col mettere in luce l'inidoneità del quadro normativo offerto dalla Direttiva del 1995 che per anni ha rappresentato la pietra miliare della normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali. È divenuto così necessario individuare un quadro giuridico più solido e coerente, adeguato allo sviluppo dell'economia digitale. Come noto la direttiva è stata abrogata dal GDPR nel 2016 che ha trovato applicazione a partire dal 25 maggio 2018 incidendo profondamente sul nostro Codice della privacy (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196). Si è pertanto reso necessario adeguare la normativa nazionale al nuovo GDPR e tanto è avvenuto attraverso il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (cd. Decreto Privacy). Tale ultimo atto contiene una serie di regole attuative dei principi di fondo della riforma portata dal GDPR.

Alla base delle nuove normative vi è la consapevolezza che oggi il diritto all'accesso alla rete è una vera e propria necessità[6]. La società, infatti, si costruisce e si esprime mediante le

[4] Si segnala che per adeguare il Codice al nuovo Regolamento (GDPR) il Parlamento ha emanato il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Decreto Privacy).

[5] E. TOSI (a cura di), Privacy *digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice* Privacy, cit., p. XXXIX.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tecnologie informatiche che consentono una partecipazione indefinita di soggetti, una raccolta smisurata delle informazioni, originando forme nuove di relazioni tra situazioni e tra interessi. I dati immersi in rete costituiscono situazioni nuove che, tuttavia, celano delle insidie soprattutto nella misura in cui confondono notizie che riguardano profili patrimoniali con quelle concernenti dati sensibili della persona. Si pensi ad esempio all'adesione (non sempre consapevole) ai *social networks* e al problema della tutela dei dati personali rilasciati[7].

Spesso gli utenti della rete si trovano costretti, per soddisfare una determinata necessità informativa o comunicativa, ad immettere dati personali che, insieme ad altri, tracciano un suo personale profilo sensibile. Si tratta evidentemente di un tema delicato che va affrontato nella logica di *favor* verso l'informazione in quanto si vive in una società dell'informazione, ma non bisogna dimenticare che in questa locuzione la "società" è il sostantivo e l'"informazione" la sua specificazione e quindi non può consentirsi alla specificazione di ledere l'essenza della società rappresentata dall'umanità, dai rapporti sociali, dal rispetto di ciascuno. Fondamentale è disciplinare in maniera corretta le modalità di raccolta, conservazione, elaborazione e trattamento dei dati, sì da consentire una loro fruizione a fini di ricerca che non realizzi una desertificazione della vita umana[8].

Quanto sia divenuto necessario aggiornare le discipline in tema di riservatezza in seguito all'avvento delle nuove tecnologie è particolarmente evidente se si pensa ai circuiti di videosorveglianza a ciclo continuo. La normativa posta a tutela dei dati personali è stata, infatti, pensata *ab origine* in relazione a documenti cartacei e ad archivi telematici e, in generale, con riguardo ad una rappresentazione tendenzialmente o prevalentemente statica delle notizie.

---

[6] Si segnalano due disegni di legge consultabili rispettivamente in *senato.it* e *camera.it* con i quali si propone l'inserimento in Costituzione dell'accesso a internet come diritto sociale, tramite l'introduzione di un nuovo art. 34 *bis*.

[7] C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, rileva la necessità di predisporre da parte dei *social networks* dei regolamenti a tutela dei minori al fine di garantire un utilizzo dei relativi dati in totale sicurezza.

[8] P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale nel sistema italo-europeo delle fonti*, Napoli, 2020, p. 133 s.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Oggi, invece, le nuove tecnologie pongono questioni più complesse, in relazione sia alla raccolta e al trattamento dei dati, sia alle modalità di attuazione del controllo e dell'accesso da parte degli interessati.

La stessa nozione di "dato personale" si è arricchita risultando particolarmente ampia. Ai sensi del reg. UE 679/2016 per dato personali si intende "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identifica o identificabile". Per la giurisprudenza, sia europea sia interna, ad esempio, anche "l'immagine di una persona registrata da una telecamera costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata"[9]; pertanto, "l'immagine di una persona costituisce dato personale, rilevante ai sensi del d.lg. n. 196 del 2003, art. 4 comma 1, lett. b), (cd. Codice della privacy), trattandosi di un dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà"[10].

Rispetto alle riprese dei circuiti di telesorveglianza, concernenti un insieme di immagini e informazioni aggregate e spesso inscindibili, relative ad una pluralità di soggetti, i tradizionali rimedi dello stralcio e della cancellazione dei dati identificativi non pertinenti o eccedenti rispetto al trattamento risultano non utilizzabili. Anche la previsione di rimedi meramente sanzionatori (pecuniari) come conseguenza della violazione degli obblighi informativi rivela tutta la sua inefficacia, in quanto finisce con l'offrire una risposta in termini meramente economici ad una lesione di situazioni esistenziali. Non v'è chi non veda il rischio di pervenire ad una vera e propria "commercializzazione" delle informazioni e dei dati in possesso della pubblica amministrazione. Una parziale risposta a tale situazione è offerta dal reg. UE 679/2016 che con l'art. 40, rubricato "codici di condotta"[11], ha inteso garantire la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici.

[9] Corte giust., 11 dicembre 2014, c. 212/13.

[10] Cass., 5 luglio 2016, n. 13663.

[11] Art. 40 GDPR: 1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a:

a) il trattamento corretto e trasparente dei dati;

b) i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici;

c) la raccolta dei dati personali;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali;

e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati;

f) l'esercizio dei diritti degli interessati;

g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore;

h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32;

i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali violazioni dei dati personali all'interessato;

j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o

k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.

3. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.

4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che consentono all'organismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.

5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 55. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.

6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi dell'articolo 55, e se il codice di condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, l'autorità di controllo registra e pubblica il codice.

7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di trattamento in vari Stati membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è competente ai sensi dell'articolo 55 lo sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 63, al comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla previsione di adeguate garanzie.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Vol. III, *Situazioni giuridiche*, Napoli, 2021.
- E. Tosi (a cura di), Privacy *digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice* Privacy, Milano, 2019, p. XXXIX.

8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il progetto di codice di condotta, la modifica o la proroga è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla Commissione.

9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica o la proroga approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

10. La Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 9.

11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici di condotta, le modifiche e le proroghe approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).